

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
9732/2539

พนักงานอัยการประจำศาลจังหวัด
หลังสวน

นายจิรวัฒน์ ตันสุขเมธ กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.อ. มาตรา 173 วรรคสอง, มาตรา 208 วรรคสอง, มาตรา 225

คดีที่มีอัตราโทษจำคุกตั้งแต่ 2 ปี ถึง 15 ปี เป็นหน้าที่ของศาลชั้นต้นที่จะต้อง
สอบถามจำเลยก่อนเริ่มพิจารณาว่ามีและต้องการทนายหรือไม่ตาม ป.วิ.อ. มาตรา
173 วรรคสอง เมื่อตามรายงานกระบวนการพิจารณาของศาลชั้นต้นมิได้ปรากฏว่าได้มี
การดำเนินการดังกล่าวแล้ว การดำเนินกระบวนการพิจารณาของศาลชั้นต้นจึงไม่ถูกต้อง
จริง ศาลฎีกาพิพากษายกคำพิพากษาศาลล่างทั้งสองและย้อนสำนวนไปให้ศาลชั้นต้น
ดำเนินการใหม่ให้ถูกต้องแล้วดำเนินกระบวนการพิจารณาพิพากษาคดีใหม่ตามรูปคดี

คดีที่มีอัตราโทษจำคุกตั้งแต่ 2 ปี ถึง 15 ปี เป็นหน้าที่ของศาลชั้นต้นที่จะต้อง
สอบถามจำเลยก่อนเริ่มพิจารณาว่ามีและต้องการทนายหรือไม่ตาม ป.วิ.อ. มาตรา
173 วรรคสอง เมื่อตามรายงานกระบวนการพิจารณาของศาลชั้นต้นมิได้ปรากฏว่าได้มี
การดำเนินการดังกล่าวแล้ว การดำเนินกระบวนการพิจารณาของศาลชั้นต้นจึงไม่ถูกต้อง
จริง ศาลฎีกาพิพากษายกคำพิพากษาศาลล่างทั้งสองและย้อนสำนวนไปให้ศาลชั้นต้น
ดำเนินการใหม่ให้ถูกต้องแล้วดำเนินกระบวนการพิจารณาพิพากษาคดีใหม่ตามรูปคดี

(วินัย วิมลเศรษฐ-จิระ บุญพจนสุนทร-ชูชาติ ศรีแสง)

ศาลจังหวัดหลังสวน - นายจำนงค์ เตือนวีระเดช

ศาลอุทธรณ์ภาค ๓ - นายสุรชาติ บุญศิริทรัพย์

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ